



Rechtsgeschichte

E. Rechtliche Strukturen in mittelalterlichen Herrschaftsformen

- I. Einführung
- II. Personale Herrschaft: Lehnswesen und Lehnrecht
- III. Raum und Territorium: Die Landesherrschaft
- IV. Verbandsbildung durch Selbstorganisation: die *coniurationes*

I. Einführung (1)

- Kontinuierlich wachsende Bedeutung von Recht für Strukturbildungen politischer Herrschaft
 - Leges und Kapitularien als Instrumente zur Ausübung königlicher Herrschaft
 - Hierarchisierte Amtsverfassung der Amtskirche als Ordnungsprinzip von Herrschaft
- Verstärkung dieser Entwicklungen vor allem seit dem 12. Jahrhundert
- Zwei grundlegende Tendenzen
 - *einerseits*
Rechtliche Strukturierung von Asymmetrien politischer Herrschaft durch
 - Lehnswesen
 - Herrscherliche Normsetzung und Normanwendung mit Bezug auf Territorien

I. Einführung (2)

- *andererseits*
Vergemeinschaftungen von Herrschaft durch autonome Unterwerfung unter gemeinsame Regeln
 - Gottes- und Landfrieden
 - Autonome Verbandsbildungen als *coniurationes* (Schwurgemeinschaften)
- Im Spätmittelalter zudem: Ansätze zur Formierung sog. *leges fundamentales* (Vorläufer der späteren *Verfassungen*)

II. Personale Herrschaft: Lehnswesen und Lehnrecht (1)

- Lehnrecht als Ordnung von Herrschaft unter Freien/Adeligen
 - Miteinander eines personalen und eines dinglichen Elementes
 - Vasallität, Vasallentum: Persönliche Leistungs- und Treuepflicht (durch Eid bekräftigt)
 - Beneficium, Lehen: Gabe des Lehnsherrn an den Vasallen
 - Ursprünglich: Landbesitz
 - Später: Herrschaftsrechte (insbesondere Ämter), seit 12. Jahrhundert auch Geld (Geldlehen)
- In der gegenseitigen Verbindung von Treueid und Beneficium
 - in Ansätzen entstanden in der karolingischen Periode (str.), weitergehend erst seit der hochmittelalterlichen Periode
 - existent bis zum 19. Jahrhundert
 - prägend für Herrschaftsbeziehungen in ganz Europa

II. Personale Herrschaft: Lehnswesen und Lehnrecht (2)

- Begründung
 - Treueid des Vasallen und des Herren
 - seit 11. Jahrhundert zusätzlich auch vasallitische Huldleistung in Form des *homagium* (Anerkennung der Überordnung des Lehnsherren)
 - Vergabe des Lehens durch Lehnsherren (*investitura*)
- Ende: Grundsätzlich mit dem Tod des Herren (Herrenfall) oder des Vasallen (Mannfall), aber Erneuerung des Lehensverhältnisses durch Erben möglich

II. Personale Herrschaft: Lehnswesen und Lehnrecht (3)

- Pflichten des Vasallen
 - Heeresfolge
 - Begleitung zum Hof des Herrschers
 - Mitwirkung am Lehnsgerecht (zuständig für Konfliktschlichtung zwischen Lehnsherren und Vasallen)
 - Rat und Hilfe (*consilium et auxilium*)
 - Treuepflicht – bei Verstoss (Felonie – *fello*: Verräter): Entzug des Lehens
- Pflichten des Lehnsherrn: Vergabe des Lehens

Vergleich: Lehnsherrschaft vs. Grundherrschaft

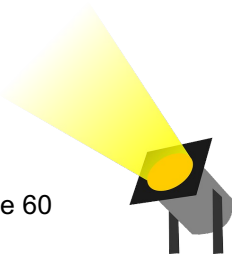
Lehnsbeziehung

- Unterordnungsbeziehung
- Lehen gegen Lehnsdienst
- Freiheit des Vasallen bleibt aber erhalten
- Geschuldet werden neben Treue v. a. Heeresdienste, Folgepflicht und Hoffahrt („höhere Dienste“)

Grundherrschaft

- Unterordnungsbeziehung
- Schutz und Schirm sowie Erbleihe gegen Bauerndienst
- Unfreiheit des Bauern
- Geschuldet werden Frondienste und Abgaben („niedere Dienste“)

II. Naturrecht und Vernunftrecht (3)



II. Personale Herrschaft: Lehnswesen und Lehnrecht (4)

- Hierarchisierung einer adeligen Welt mit den Mitteln des Rechts
- Verdichtung in der sog. *Heerschildordnung* -
gewohnheitsrechtlich entstanden, verschriftlicht bei Eike
 - *Heerschild* als Fähigkeit zum Empfang/Vergabe von Lehen
(vgl. **Text 9** zur Lehnsunfähigkeit)
 - *Heerschildordnung*: Antwort auf die Frage
 - Wer von wem Lehen empfangen kann
 - Wer an wen Lehen vergeben kann
 - Ausformung bei Eike in insgesamt sechs Ebenen -
Heerschilden

II. Personale Herrschaft: Lehnswesen und Lehnrecht (5)

- Lehnrecht damit Baustein in der Ordnung des mittelalterlichen Herrschaftsgefüges
 - Königliche Herrschaft lehnsrechtlich abgestützt, Beziehung des Hochadels zum König lehnsrechtlich hervorgehoben
 - Kennzeichnend: Reichsfürsten im Reich
 - Belehnung durch den Kaiser mit Territorien aus *Reichsgut*
 - Zwei Typen
 - Geistliche Reichsfürsten (Szepterlehen)
 - Weltliche Reichsfürsten (Fahnenlehen)
 - Belegt seit dem 12. Jahrhundert als Träger eines besonderen *honor imperii* (Friedrich I.)

III. Raum und Territorium: Die Landesherrschaft (1)

- Herrschaft in Lehnrecht personal vermittelt
 - Gehorsamsbindungen werden bewirkt durch lehnsrechtliche Beziehung Vasall/Lehnsherr
 - Herrschaftsbeziehung also konkret „von Person zu Person“: Herrschaftsgrundlage sind jeweils persönliche Bindungen der Beherrschten
 - Diese Herrschaftsform bildet Grundlage der Reichsverfassung bis 1806
- Seit etwa dem 13. Jh. entsteht neue Herrschaftsform auf der Ebene der Territorien
 - Herrschaft beruht auf der Zugehörigkeit zu einem *Gebiet*
 - Herrschaft wird damit *abstrakt* – in Kategorien von Sachherrschaft – vermittelt
 - 1231/32: Bezeichnung der Landesherren als *domini terrae*

III. Raum und Territorium: Die Landesherrschaft (2)

- Intensivierung von Herrschaft durch *domini terrae*
 - Gerichtsrechte
 - Entstehung von Strukturen einer *Verwaltung*
 - Einsatz von Ministerialen, die nicht durch Lehen, sondern anderweitig entschädigt werden
 - Entstehung von zentralen Verwaltungsinstitutionen (v. a. *Rat*) zur Ordnung von Herrschaft
 - Erste Ansätze von Steuererhebung (*Beden*)
 - Normsetzung für Herrschaftsunterworfenen

III. Raum und Territorium: Die Landesherrschaft (3)

- Aber:
 - Den Landesherren stehen die Adeligen und der Klerus (teilweise auch die Städte) des Landes gegenüber
 - Bereits 1231 Rechtssatz, wonach Landesherr ohne *consensus maiores et meliores terre* kein neues Recht schaffen kann
 - Organisation von ländlichem Adeligen, Klerus in sog. *Landständen/Landtage* oder ähnlichen Körperschaften – Beispiel: *Magna Charta 1215* mit *parliamentum*
 - Erste Ansätze zur Herausbildung sog. *leges fundamentales* (Schwerpunkt nach 1500, vgl. unten bei **I.V.**)

IV. Verbandsbildung durch Selbstorganisation: Die *coniurationes*

1. Eid auf ein neues Recht

- Gesetzgebung, Verwaltung und Lehnrecht: Ausdruck und Phänomen hierarchisierter Herrschaft: Herrschaft über Untertanen
- Vor allem seit etwa dem 12. Jahrhundert Tendenz zur autonomen, selbstorganisierten Normsetzung und Verbandsbildung in Gestalt von *coniuratio* (Schwurgemeinschaft)
- Ausgangspunkt: Vergemeinschaftung des Unrechtsausgleichs über Gottes- und Landfrieden – als Reaktion zunächst auf das Scheitern von *compositio*

2. Gottesfrieden

- *Pax dei – convenientia pacis – pactum sive treuga*
 - Kirchlich gesetzter, v. a. aber mit den *principes* eidlich gelobter Sonderfriede
 - Verbreitungszeit: 10.-12. Jahrhundert, ausgehend von Frankreich
 - Geltungsgrund
 - Ursprünglich
 - Bischöfliches Gebot, sanktioniert durch Exkommunikation
 - Teilweise: Herrscherliches Gebot gegenüber Untertanen
 - Später: (Kirchlich vermittelte) Schwureinung der Waffenträger

3. Landfrieden

Terminus seit spätem Mittelalter in Quellen überliefert (so etwa 1495), allgemein auch auf frühere Zeit übertragen

– Entwicklungsformen

- Hervorgehen aus der Gottesfriedensbewegung
- Ursprünglich begrenzte lokale beschworene, weltliche *Einungen* mit Friedensgarantien zur Zurückdrängung der Fehde
- Seit Friedrich Barbarossa (1152-1190) langsamer Übergang zu *königlicher Gesetzgebung* (mit Elementen der Eidesverpflichtung)

4. Strafrechtliche Innovationen der *coniurationes*

Fehdebegrenzungen mit territorialen Anknüpfungspunkten

- Strafrechtsnormen mit Wirkung für alle Friedensbeteiligten:
 - Kriminalität wird damit *Angelegenheit aller*
 - Abkehr von Modell horizontalen Unrechtsausgleichs (Fehde, Busse)
 - Entstehung des *öffentlichen Strafrechts*: Strafverfolgung als Angelegenheit hoheitlicher Gewalt
- Bestimmungen über Gerichtsbarkeit: Stärkung der Gerichtsgewalt
- Sanktionen
 - Friedensbruch mit Sanktionen durch Eidgemeinschaft und/oder Herrscher
 - Sanktionen für Begehung von Delikten

5. Verfassungsgeschichtliche Innovationen der *coniurationes*

- Landfriedensgemeinschaften als *beschworene* Friedensbündnisse (und Systeme kollektiver Sicherheit)
- Eid als Grundlage selbstbestimmter Normsetzung und Landfriedensgemeinschaften Ausgangspunkt für weitere Verbandsbildungen
- Typisches Beispiel: Eidgenossenschaft – Grundlage („Erster“) Bundesbrief (angeblich 1291, wohl erst kurz nach 1300)
 - Bundesbrief als Defensivbündnis
 - Bundesbrief als Landfriedensbündnis
 - Bundesbrief damit als Grundlage von überregionaler Verbandsbildung mit allerdings zunächst begrenzter institutioneller Dichte
 - Aber: Ausgangspunkt für zunehmende Verflechtung durch weitere Bundesbriefe und Bündnisse

Zeitstrahl: Eidgenössische Normbildungen im Spätmittelalter



1291
UR, SZ, NW

Landfriedensbündnis
zwischen Uri,
Schwyz und
Nidwalden („Erster
Bundesbrief“)



1370
„Pfaffenbrief“

Verkomnis zwischen
Uri, Schwyz,
Unterwalden,
Luzern, Zürich und
Zug: Fehdeverbot,
Ausschliessung
geistlicher Gerichte
(Tendenz zur
Territorialisierung)



1393
Sempacherbrief

Bund zwischen Uri,
Schwyz,
Unterwalden,
Luzern, Zürich,
Glarus, Zug und
Bern sowie
Solethurn:
Gewaltverbot unter
Eidgenossen, Friede
bei gemeinsamen
Kriegszügen
untereinander,
Verbot von isolierten
Kriegszügen.



1481
**Stanser
Verkomnis**

Bund zwischen Uri,
Schwyz,
Unterwalden,
Luzern, Zürich,
Glarus, Zug und
Bern, sowie Freiburg
und Solethurn:
Bestätigung der
älteren Briefe;
Verpflichtung zur
Unterstützung (auch
bei Aufständen),
Verpflichtung zu
gemeinsamer
Kriegsführung.

II. Naturrecht und Vernunftrecht (3)



Schema: Entwicklungsstufen der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Spätmittelalter

